

1501450-28.2021.8.26.0628

Classe: Procedimento Especial da Lei Antitóxicos

Assunto: Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Magistrado: Juliana Maria Maccari Gonçalves

Comarca: Embu das Artes

Foro: Foro de Embu das Artes

Vara: 1ª Vara Judicial

Data de Disponibilização: 11/07/2022

... Especial da Lei Antitóxicos - Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Documento de Origem:

Comunicação de Prisão em Flagrante, Comunicação de Prisão em Flagrante, Boletim de Ocorrência, Comunicação de Prisão em Flagrante - 2200864/2021 - 01º D.P. EMBU DAS ARTES, 19241122 - 01º D.P. EMBU DAS ARTES, 946/21/426 - 01º D.P. EMBU DAS ARTES, 2200864 - 01º D.P. EMBU DAS ARTES

Autor:

Justiça ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de Embu das Artes

Foro de Embu das Artes

1ª Vara Judicial

Avenida Vereador Jorge de Souza, nº 855, Embu das Artes-SP - cep 06803-270

Horário de Atendimento ao Público: das 13h00min às17h00min

1501450-28.2021.8.26.0628 - lauda

SENTENÇA

Processo Digital nº:

1501450-28.2021.8.26.0628

Classe - Assunto:

Procedimento Especial da Lei Antitóxicos - Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Documento de Origem:

Comunicação de Prisão em Flagrante, Comunicação de Prisão em Flagrante, Boletim de Ocorrência, Comunicação de Prisão em Flagrante - 2200864/2021 - 01º D.P. EMBU DAS ARTES, 19241122 - 01º D.P. EMBU DAS ARTES, 946/21/426 - 01º D.P. EMBU DAS ARTES, 2200864 - 01º D.P. EMBU DAS ARTES

Autor:

Justiça Pública

Réu:

JEFFERSON GONCALVES DA SILVA SANTANA

Juiz(a) de Direito: Dr(a). JULIANA MARIA MACCARI PAUFERRO

Vistos.

I - RELATÓRIO

JEFFERSON GONÇALVES DA SILVA SANTANA, qualificado nos autos, foi denunciado pela prática do crime previsto no art. 33, "caput", da Lei nº 11.343/06, pois, no dia 26 de julho de 2021, por volta das 10h, na Rua Flamengo, nº 130, Jardim Ângela, nesta Comarca, trazia consigo, para fins de tráfico, 12 porções de cocaína, acondicionada em "eppendorfs", 16 porções de "crack" e 22 porções de maconha, sem autorização e em desacordo com determinação legal e regulamentar (fls. 70/71).

Consta da inicial acusatória que, na data dos fatos, agentes de segurança estavam em patrulhamento de rotina quando visualizaram um indivíduo manuseando um objeto e, na sequência, entregando a um terceiro. Ao visualizar a aproximação policial, o acusado apresentou certo nervosismo, o que motivou a abordagem e a revista pessoal. Com o réu, nada foi encontrado de ilícito. No entanto, próximo ao denunciado, havia uma bolsa e, em seu interior, os entorpecentes mencionados, além da quantia de R\$17,00 (dezesete reais) em dinheiro.

A denúncia foi recebida em 13 de agosto de 2021 (fls. 73/74).

O réu foi citado (fls. 81) e apresentou resposta à acusação (fls. 89/90).

Ratificado o recebimento da denúncia (fls. 95), foi designada audiência de instrução e julgamento, na qual se ouviram duas testemunhas. O réu não foi interrogado, tendo em vista a decretação de sua revelia.

Encerrada a instrução processual, o Ministério Público requereu a improcedência da ação penal, assim como a Defesa.

É o relatório. Fundamento e decido.

II – FUNDAMENTAÇÃO

A ação penal é improcedente.

Trata-se, na hipótese, de acusação pelo cometimento da seguinte infração penal:

“Lei nº 11.343/06, Art. 33. Importar, exportar, remeter, preparar, produzir, fabricar, adquirir, vender, expor à venda, oferecer, ter em depósito, transportar, trazer consigo, guardar, prescrever, ministrar, entregar a consumo ou fornecer drogas, ainda que gratuitamente, sem autorização ou em desacordo com determinação legal ou regulamentar:

Pena - reclusão de 5 (cinco) a 15 (quinze) anos e pagamento de 500 (quinhentos) a 1.500 (mil e quinhentos) dias-multa.”

Pois bem.

A materialidade do delito em questão restou comprovada pelo auto de prisão em flagrante (fls. 1), Boletim de Ocorrência (fls. 8/10), auto de exibição/apreensão (fls. 11/12), auto de constatação (fls. 15/17) e laudo de exame químico-toxicológico (fls. 109/111), com resultado positivo para “cocaína” e “maconha”.

No entanto, a autoria é incerta.

Em sede policial, o réu JEFFERSON GONÇALVES DA SILVA SANTANA permaneceu em silêncio (fls. 6), e em Juízo, não foi interrogado, em razão da decretação de sua revelia.

Os depoimentos dos policiais militares, por sua vez, apresentaram contradições que impedem a conclusão quanto à autoria inequívoca do acusado em relação ao fato descrito na denúncia.

Em Juízo, o policial ALEX XAVIER RAMOS VAZ narrou que ao adentrar na Rua Flamengo, avistou Jefferson. Estava em patrulhamento de rotina. Verificou que o acusado estava escondendo um pacote de bolacha no chão, o que gerou dúvida da equipe e motivou a abordagem. Em revista pessoal, foi localizada uma quantia e uma porção de maconha. A mais ou menos 2 metros de distância, estava o pacote de bolacha, e ao analisar esse pacote, localizaram mais porções de droga. Na primeira vez que o avistou, o réu estava sozinho. Depois, chegaram outras pessoas, mas no momento da abordagem não havia ninguém. Quando o avistaram, estava mexendo nesse pacote de bolacha. O local é conhecido como ponto de tráfico de drogas, e o réu confessou informalmente a traficância.

No entanto, em sede policial, nada mencionou sobre ter avistado o acusado com um pacote de bolacha. Além disso, narrou que o acusado foi avistado entregando algo a outra pessoa, e não sozinho. No mais, disse que nada de ilícito foi encontrado com o acusado (fls. 3).

O depoimento do policial militar MARCOS VINÍCIUS DIAS apresentou as mesmas contradições.

Questionados, ambos os policiais militares afirmaram que, talvez, em razão do tempo decorrido desde a abordagem, não se recordavam com precisão dos fatos narrados.

Ora, é inquestionável que as peças informativas constantes da fase pré-processual deram conta, ao menos sumariamente, de que o acusado teria concorrido com o crime de tráfico de entorpecentes, autorizando o exercício da ação penal pelo órgão acusatório.

Todavia, durante a instrução processual, não se evidenciou a certeza necessária

quanto à efetiva participação do agente ou sobre a dinâmica dos atos por ele praticados, a fim de viabilizar a imposição de um decreto condenatório. A prova para alicerçar a condenação deve ser firme, segura e convincente, exigindo-se para o desate condenatório certeza fundada em dados sólidos, que evidenciem de modo claro a autoria, não bastando a mera possibilidade. E o relato das testemunhas ouvidas em Juízo, que, além de contraditórias entre si, não encontraram consonância com as versões apresentadas em sede policial, afastaram a segurança quanto à autoria dos fatos imputados ao réu. Ora, depois de todas as oitivas, sequer se sabe ao certo se o acusado estava com as drogas em uma bolsa ou um pacote de bolacha, se possuía drogas consigo ou não, e se foi ou não visto entregando entorpecentes a terceiros. Sendo assim, os elementos produzidos nos autos conduzem a meras suspeitas, não demonstram seguramente a autoria delitiva, existindo mera possibilidade de ter o acusado concorrido com o crime de tráfico de entorpecentes narrado na inicial acusatória. Por fim, é certo que os demais elementos informativos acerca dos fatos ora em análise, inclusive a confissão informal do réu perante os policiais militares no momento da abordagem, foram produzidos em fase pré-processual, e, não havendo provas seguras, produzidas sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, em desfavor do acusado, não é cabível sua condenação, sob pena de violação do disposto no art. 155 do Código de Processo Penal. Desse modo, ante a ausência de provas que incriminem de forma contundente este acusado, impõe-se o acolhimento do pleito formulado pelo Ministério Público e pela Defesa, a fim de absolver o réu, nos moldes do art. 386, inciso VII, do Código de Processo Penal.

III - DISPOSITIVO

Ante o exposto, JULGO IMPROCEDENTE a ação penal, a fim de ABSOLVER o acusado JEFFERSON GONÇALVES DA SILVA SANTANA da acusação que lhe foi imputada, nos termos do art. 386, inciso VII, do Código de Processo Penal. Após o trânsito em julgado, arquivem-se os autos, anotando-se a extinção. Sentença registrada eletronicamente e publicada em audiência, saindo os presentes intimados. Embu das Artes, 11 de julho de 2022.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA